सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अनुबंध

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE AGREEMENT

अनुबंध संख्या: NDS/BTV/ERP/2023/001 | दिनांक: 15 सितंबर 2023

NEXUS DIGITAL SOLUTIONS PVT. LTD.

बनाम

BHARAT TECH VENTURES LLP

धारा 1 — पक्षकारों का विवरण

1.1 प्रथम पक्ष (सेवा प्रदाता / Client): Nexus Digital Solutions Pvt. Ltd., एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विधिवत निगमित है; CIN: U72900UP2018PTC101234; पंजीकृत कार्यालय: 14-B, साइबर हब, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश — 201309; प्रतिनिधि: श्री Arjun Kapoor, Managing Director। (आगे 'Nexus' या 'प्रथम पक्ष' के नाम से संबोधित।)

1.2 द्वितीय पक्ष (सेवा प्राप्तकर्ता / Recipient): Bharat Tech Ventures LLP, एक सीमित देयता साझेदारी जो LLP अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत है; LLPIN: AAB-7823; पंजीकृत कार्यालय: 7, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — 110019; नामांकित भागीदार: श्री Rajeev Bhatia (DIN: 08123456)। (आगे 'Bharat Tech' या 'द्वितीय पक्ष' के नाम से संबोधित।)

धारा 2 — पूर्ववृत्त एवं WHEREAS खण्ड

2.1 WHEREAS, प्रथम पक्ष (Nexus) एक सुस्थापित एवं पुरस्कार-विजेता सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है, जो विगत 6 वर्षों से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, क्लाउड समाधान एवं डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करती आ रही है;

2.2 WHEREAS, द्वितीय पक्ष (Bharat Tech) ने दिनांक 01 अगस्त 2023 को प्रथम पक्ष से संपर्क कर अपने संगठन हेतु एक पूर्ण एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर प्रणाली के विकास, परीक्षण एवं तैनाती (Deployment) हेतु लिखित आग्रह पत्र प्रेषित किया;

2.3 WHEREAS, प्रथम पक्ष ने दिनांक 10 अगस्त 2023 को एक विस्तृत Statement of Work (SOW/NDS/2023/011) प्रस्तुत किया जिसमें परियोजना का दायरा, Milestone-वार समयरेखा, तकनीकी विनिर्देश (Technical Specifications) एवं मूल्य निर्धारण का पूर्ण विवरण था; द्वितीय पक्ष ने उक्त SOW को दिनांक 12 अगस्त 2023 को लिखित में स्वीकार किया;

2.4 WHEREAS, यह अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अंतर्गत एक वैध एवं प्रवर्तनीय संविदा गठित करता है — दोनों पक्षकार सक्षम हैं, स्वतंत्र सहमति है, वैध प्रतिफल है एवं उद्देश्य विधिसम्मत है;

2.5 WHEREAS, प्रथम पक्ष ने इस अनुबंध के निष्पादन पर तत्काल संसाधन आवंटित किए, वरिष्ठ तकनीकी दल गठित किया एवं अन्य संभावित परियोजनाओं को अस्वीकार किया; अतः इस अनुबंध का पालन प्रथम पक्ष के लिए व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है;

2.6 WHEREAS, द्वितीय पक्ष ने प्रथम एवं द्वितीय किस्त (कुल रु. 28,50,000/-) का भुगतान किया, किंतु तत्पश्चात् अनुबंध की शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ किस्तों का

अभाव सर्वाधिक गंभीर है।

धारा 3 — परियोजना का दायरा एवं Milestones

3.1 प्रथम पक्ष निम्नलिखित Milestone-वार ERP सॉफ्टवेयर विकास एवं तैनाती कार्य सम्पन्न करेगा:

Milestone	कार्य विवरण	पूर्णता तिथि	स्थिति
M-1	आवश्यकता विश्लेषण एवं System Architecture	15 अक्टूबर 2023	पूर्ण — अनुमोदित
M-2	Core ERP Modules विकास (HR, Accounts, Inventory)	15 दिसंबर 2023	पूर्ण — अनुमोदित
M-3	Testing, QA एवं Bug-Fix	15 जनवरी 2024	पूर्ण — अनुमोदित
M-4	User Training, Deployment एवं Go-Live	14 मार्च 2024	चालू — विपक्षी की चूक से विलंबित

3.2 Milestone M-1, M-2 एवं M-3 प्रथम पक्ष ने समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिए हैं एवं द्वितीय पक्ष ने इन्हें अपने नामांकित प्रतिनिधि श्री Rajeev Bhatia के हस्ताक्षर से लिखित रूप में अनुमोदित किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 92 के अनुसार, लिखित अनुमोदन के बाद द्वितीय पक्ष इन Milestones की गुणवत्ता पर मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रश्न नहीं उठा सकता।

धारा 4 — पक्षकारों के दायित्व

4(A) — प्रथम पक्ष के दायित्व:

4.1 प्रथम पक्ष SOW/NDS/2023/011 में वर्णित ERP प्रणाली को निर्धारित Milestone समयरेखा के भीतर विकसित, परीक्षित एवं स्थापित करेगा।

4.2 प्रथम पक्ष प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक लिखित प्रगति रिपोर्ट द्वितीय पक्ष को ईमेल (project@nexusdigital.in) के माध्यम से प्रेषित करेगा। ऐसी रिपोर्टें साक्ष्य के रूप में संरक्षित हैं।

4.3 प्रथम पक्ष परियोजना में न्यूनतम 4 वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (Senior Tech Specialists) — जिनका विवरण Annexure-A में है — संलग्न रखेगा। इनमें परिवर्तन करने से पूर्व द्वितीय पक्ष को 7 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी।

4.4 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A के अनुपालन में सुरक्षित रखेगा।

4(B) — द्वितीय पक्ष के दायित्व (कठोर शर्तें):

4.5 द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के किसी भी लिखित अनुरोध (Access, Data, Credentials, Approvals) का उत्तर 48 घंटे के भीतर देगा। विलंब के प्रत्येक दिन के लिए परियोजना समयरेखा उतने दिन स्वतः विस्तारित मानी जाएगी एवं देरी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष पर होगी।

4.6 द्वितीय पक्ष के नामांकित प्रतिनिधि (Designated Point of Contact) श्री Rajeev Bhatia, CTO — Milestone अनुमोदन या लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 7 कार्य दिवस का समय रखेंगे। इस अवधि में लिखित आपत्ति न मिलने पर Milestone को अनुमोदित माना जाएगा। मौखिक आपत्ति किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।

4.7 अनन्यता (Exclusivity): द्वितीय पक्ष इस अनुबंध की अवधि में किसी अन्य कंपनी से ERP सॉफ्टवेयर विकास की समान सेवाएं प्राप्त नहीं करेगा। यह उपबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 की सीमाओं के भीतर वैध है क्योंकि यह परियोजना की अवधि (6 माह) तक सीमित है एवं उचित प्रतिफल द्वारा समर्थित है।

4.8 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की किसी भी गोपनीय जानकारी, कोडबेस, आर्किटेक्चर विवरण या पद्धति को किसी तृतीय पक्ष को किसी भी माध्यम से उपलब्ध नहीं कराएगा।

धारा 5 — भुगतान की शर्तें एवं अनुसूची

5.1 परियोजना का संपूर्ण अनुबंध मूल्य रु. 57,00,000/- (सत्तावन लाख रुपये मात्र) है, जो निम्नलिखित Milestone-आधारित किस्तों में देय है:

किस्त	Milestone	देय तिथि	राशि (रु.)	स्थिति
प्रथम (20%)	अनुबंध पर हस्ताक्षर	15 सितंबर 2023	11,40,000	प्राप्त
द्वितीय (30%)	M-2 अनुमोदन	15 नवंबर 2023	17,10,000	प्राप्त
तृतीय (25%)	**M-3 अनुमोदन**	**01 जनवरी 2024**	**14,25,000**	**बकाया — चूक**
चतुर्थ (25%)	**M-4 Go-Live**	**14 मार्च 2024**	**14,25,000**	**बकाया — चूक**
कुल			**57,00,000**	

5.2 समय सार है (Time is of Essence) — भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 75: प्रत्येक किस्त की नियत तिथि इस अनुबंध में सारभूत (Essential) है। नियत तिथि पर भुगतान न होना तत्काल एवं स्वतंत्र संविदा भंग (Independent Breach) गठित करेगा।

5.3 विलंब ब्याज: नियत तिथि पर भुगतान न होने की स्थिति में बकाया राशि पर 18% प्रति वर्ष (1.5% प्रति माह) की दर से सरल ब्याज देय होगा। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अनुरूप पूर्व-सहमत Liquidated Damages है जो उचित है क्योंकि यह बाजार-दर के अनुरूप है।

5.4 विलंब ब्याज की गणना (दिनांक 28 मार्च 2024 तक): तृतीय किस्त रु. 14,25,000/- पर 87 दिन (01 जनवरी 2024 से 28 मार्च 2024) = रु. 61,154/-; चतुर्थ किस्त रु. 14,25,000/- पर 13 दिन (14 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024) = रु. 9,114/-। कुल ब्याज: रु. 70,268/-।

5.5 भुगतान NEFT/RTGS द्वारा खाता: Nexus Digital Solutions Pvt. Ltd., HDFC Bank, A/c: 50100-XXXXXXX, IFSC: HDFC0001234 में किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भुगतान तब तक मान्य नहीं होगा जब तक प्रथम पक्ष लिखित में पुष्टि न करे।

धारा 6 — बौद्धिक संपदा अधिकार

6.1 इस अनुबंध के अंतर्गत विकसित समस्त Source Code, तकनीकी दस्तावेज़, Database Schema, UI/UX Design, Algorithms एवं API Specifications की समस्त बौद्धिक संपदा प्रथम पक्ष में निहित रहेगी जब तक अंतिम किस्त की पूर्ण रसीद नहीं हो जाती।

6.2 भुगतान की समस्त बकाया राशि के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही द्वितीय पक्ष को एक Non-Exclusive, Non-Transferable, Royalty-Free License दिया जाएगा। भुगतान पूर्व सॉफ्टवेयर का कोई भी उपयोग प्रथम पक्ष की बौद्धिक संपदा का अनधिकृत अतिक्रमण होगा।

6.3 द्वितीय पक्ष सॉफ्टवेयर को Reverse-Engineer, Decompile, Copy या किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेगा। उल्लंघन पर प्रथम पक्ष रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की दांडिक क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त होगी।

धारा 7 — गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण

7.1 इस अनुबंध की अवधि एवं उसकी समाप्ति के 5 वर्ष पश्चात तक, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की किसी भी गोपनीय जानकारी — तकनीकी आर्किटेक्चर, व्यापार रहस्य, ग्राहक सूची, मूल्य निर्धारण नीति एवं SOW विवरण — को किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं करेगा। यह उपबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 72 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 के अंतर्गत बाध्यकारी है।

7.2 गोपनीयता भंग होने पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A के अंतर्गत प्रथम पक्ष समस्त वास्तविक एवं अनुमानित हानियों की वसूली का अधिकारी होगा।

धारा 8 — क्षतिपूर्ति (Indemnity)

8.1 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार, द्वितीय पक्ष एक बाध्यकारी क्षतिपूर्ति अनुबंध द्वारा प्रथम पक्ष को उन समस्त दावों, हानियों, दंडों एवं वाद-व्यय से क्षतिपूर्ति करेगा एवं बेहानि रखेगा जो द्वितीय पक्ष की चूक, भुगतान में विफलता या किसी तृतीय पक्ष के प्रति किए गए मिथ्या प्रतिनिधित्व से उत्पन्न हों।

8.2 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार, प्रथम पक्ष केवल अपनी घोर लापरवाही (Gross Negligence) या जानबूझकर किए गए दुर्व्यवहार (Willful Misconduct) से उत्पन्न प्रत्यक्ष हानियों हेतु उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अप्रत्यक्ष, परिणामी या आकस्मिक हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

8.3 प्रथम पक्ष की अधिकतम देयता किसी भी परिस्थिति में इस परियोजना से प्राप्त कुल शुल्क (रु. 57,00,000/-) से अधिक नहीं होगी।

धारा 9 — समाप्ति (Termination)

9.1 प्रथम पक्ष द्वारा समाप्ति (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 55): यदि द्वितीय पक्ष किसी भुगतान किस्त को नियत तिथि से 15 दिन के भीतर अदा करने में विफल रहे, तो प्रथम पक्ष को लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का एकपक्षीय अधिकार होगा।

9.2 समाप्ति पर, समस्त बकाया राशि (मूलधन + ब्याज) 7 कार्य दिवस के भीतर देय होगी। इस अवधि के पश्चात न्यायालय या मध्यस्थता में वसूली एवं अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का दावा किया जाएगा।

9.3 द्वितीय पक्ष द्वारा समाप्ति: द्वितीय पक्ष इस अनुबंध को केवल तभी समाप्त कर सकता है जब वह (a) 90 दिन का पूर्व लिखित नोटिस दे, (b) उस तिथि तक की संपूर्ण लागत का भुगतान करे जहाँ तक कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं (c) एक वर्ष तक किसी प्रतिस्पर्धी को समान सेवा न सौंपे।

9.4 Force Majeure (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56): केवल प्राकृतिक आपदा, युद्ध या सरकारी आदेश जैसी अपरिहार्य घटनाओं में प्रदर्शन दायित्व स्थगित होगा। भुगतान दायित्व

Force Majeure में भी समाप्त नहीं होगा।

धारा 10 — मध्यस्थता एवं विवाद समाधान

10.1 इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित समस्त विवादों का निपटारा सर्वप्रथम 30 दिनों के भीतर पक्षकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता (Negotiation) द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। वार्ता विफल होने पर विवाद को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अंतर्गत मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा।

10.2 मध्यस्थता एक एकल मध्यस्थ द्वारा संपन्न होगी जिसे पक्षकार सम्मिलित रूप से नियुक्त करेंगे; सहमति न होने पर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से नियुक्ति का अनुरोध किया जाएगा।

10.3 मध्यस्थता की सीट एवं स्थान: नई दिल्ली। भाषा: अंग्रेजी। लागू विधि: भारतीय विधि।

10.4 मध्यस्थता लंबित रहने पर भी प्रथम पक्ष को किसी भी सक्षम न्यायालय से बकाया राशि की अंतरिम वसूली हेतु Interim Relief प्राप्त करने का अधिकार होगा। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अनुसार, यदि कोई पक्षकार न्यायालय जाता है तो दूसरा पक्षकार मध्यस्थता को संदर्भित करने की माँग कर सकता है।

10.5 मध्यस्थ पंचाट को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में उल्लिखित सीमित आधारों के अतिरिक्त चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

धारा 11 — क्षेत्राधिकार एवं लागू विधि

11.1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 के अंतर्गत, चूँकि प्रथम पक्ष का पंजीकृत कार्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में है एवं अनुबंध का महत्वपूर्ण भाग नोएडा में निष्पादित हुआ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ/प्रयागराज पीठ), दिल्ली उच्च न्यायालय एवं नोएडा के सिविल न्यायालय सक्षम हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार, यह विवाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

11.2 इस अनुबंध को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अनुसार विधिसम्मत स्टांप पर निष्पादित किया गया है। लागू विधि: भारतीय विधि।

हस्ताक्षर एवं निष्पादन

उपर्युक्त पक्षकारों ने इस अनुबंध की समस्त शर्तों को पढ़कर, समझकर एवं स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए दिनांक 15 सितंबर 2023 को नोएडा में हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्ष के लिए	द्वितीय पक्ष के लिए
NEXUS DIGITAL SOLUTIONS PVT. LTD.	**BHARAT TECH VENTURES LLP**
हस्ताक्षर: _____	हस्ताक्षर: _____
नाम: श्री Arjun Kapoor	नाम: श्री Rajeev Bhatia
पद: Managing Director	पद: Designated Partner

दिनांक: 15.09.2023	दिनांक: 15.09.2023
स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश	स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक: Annexure-A (तकनीकी दल विवरण) | Annexure-B (SOW/NDS/2023/011) | Annexure-C (Milestone Chart) | Annexure-D (Payment Schedule)